

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2017

Processo nº: 0059258-92.2017.8.26.0050 - **C-1584/17**
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **DIEGO MARCELINO DOS SANTOS**

DIEGO MARCELINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porque em 6 de julho de 2017, por volta das 07h30min, no interior da Penitenciária Feminina de Santana, situada à Avenida General Ataliba Leonel, nº 656, e na residência situada na Rua Serra Bonita, 130, ambos nesta cidade, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, três porções de maconha, com peso líquido de 575,5 gramas, quatro tabletes de maconha, com peso líquido de 717,3 gramas e três porções de cocaína, com peso líquido de 938,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Relata a inicial que o réu era empregado da empresa *Health Nutrição* e exercia a função de auxiliar de estoque no interior da Penitenciária Feminina de Santana. Aproveitando-se da função exercida e da facilidade de acesso às dependências do estabelecimento prisional, passou a comercializar drogas no local.

Ocorre que policiais da 4ª Delegacia Seccional – Norte iniciaram operação conjunta com o Setor de Inteligência da Secretária de Administração Penitenciária a fim de identificar a origem dos entorpecentes que eram apreendidos em poder das presas.

Durante as investigações, surgiu a suspeita de que eram funcionários terceirizados os responsáveis pelo ingresso das drogas no estabelecimento.

Os agentes penitenciários passaram a fiscalizar a sua conduta com maior rigor e passaram a suspeitar do réu, porque ele comumente usava o horário de almoço para falar ao no celular e se dirigia com frequência ao seu veículo.

Na data dos fatos, os agentes penitenciários surpreenderam o réu no momento em que ele ingressava no estabelecimento prisional e, em revista pessoal, com ele encontraram drogas. Posteriormente, em revista ao seu armário,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

localizaram outros entorpecentes e a quantia de R\$ 1.759,00.

O réu, então, confessou informalmente que estava levando drogas a uma presa e que, além das substâncias localizadas, possuía mais drogas em seu carro, estacionado em sua residência.

Policiais civis foram acionados e se dirigiram à residência do réu, onde, no interior do seu veículo, encontraram o restante das drogas apreendidas.

Recebida a denúncia (fls. 222), que se embasou nos autos do inquérito policial de fls. 1/107, o réu foi citado (fls. 274) e ofereceu resposta à acusação (fls. 248/254).

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Em seguida, o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

sustentando a comprovação da denúncia, requereu a condenação do réu nos termos da inicial.

A defesa, por seu turno, requereu o afastamento da causa de aumento e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelos autos de fls. 40/44 e laudos de fls. 33/35, 37/39, 244/246, 259/261, 262/264 e 265/267.

A autoria é indubitosa.

O réu, na fase policial e em juízo, confessou a prática do crime, mas alegou ter praticado os fatos porque ameaçado por um grupo de detentas.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

A coação, suscitada pelo acusado, não foi demonstrada pela defesa como de rigor *ex vi* do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Além disso, a alegação é incompatível com a apreensão de considerável quantidade de dinheiro em poder do acusado, a quantia de R\$ 1.759,00.

A prova oral produzida em juízo foi uníssona em corroborar a denúncia.

Os agentes penitenciários e o policial civil responsáveis pela prisão do acusado, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que, na data dos fatos, ele foi revistado ao ingressar no estabelecimento prisional e, em seu poder, foi encontrada droga.

O réu admitiu que traficava no local e abriu seu armário, onde foram encontradas mais drogas e dinheiro.

Ele levou os policiais à sua residência, onde, em seu carro, mas droga foi apreendida.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Não há, nos autos, qualquer elemento que desautorize os depoimentos prestados pelos policiais.

Ao contrário, ouvidos na fase policial e em juízo, eles apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Não há, ademais, motivos para afastar a credibilidade do depoimento de policiais.

Eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida a veracidade de seus relatos, a não ser que se demonstre cabalmente o contrário.

Contrassenso seria o Estado credenciar pessoas para a repressão ou investigação dos crimes, e depois, sem motivo justificado, lhes negar crédito quando cumprem as suas funções.

Além disso, por ocasião de seu interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais e agentes penitenciários arrolados, nem indicou, **embora precisamente indagado**, qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

imputação.

Pelas mesmas razões, o fato de não terem sido arroladas testemunhas alheias aos quadros da polícia em nada altera o desate da demanda.

A destinação da droga ao tráfico é evidente.

A quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas à confissão do acusado, revelam certeza de destinação ao comércio.

A causa de aumento foi igualmente demonstrada, pois os fatos ocorreram no interior de estabelecimento prisional.

De rigor, ante os elementos de prova colhidos, a condenação nos termos da denúncia.

Ante o exposto, **julgo procedente a ação, para condenar DIEGO MARCELINO DOS SANTOS, portador do RG/IIRGD nº 71.789.173, filho de Ibraim Marcelino dos Santos e Maria Rosa dos Santos, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

multa, cada um destes fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em execução, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

Observado o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06, determino a perda dos valores apreendidos nos autos, comprovado o nexo de instrumentalidade entre o delito e o dinheiro apreendido pela apreensão conjunta.

Caso ainda não haja determinação nesse sentido, oficie-se autorizando a incineração do entorpecente, preservando-se material para eventual contraprova até o trânsito em julgado.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e observado o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixei a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no mínimo legal, ausentes motivos para rigor maior.

Desconsiderei a circunstância atenuante aplicável, qual seja, a **confissão do réu, porque o seu reconhecimento implicaria vedada redução da pena aquém do mínimo legal.**

A questão é pacífica (Súmula nº 231, do Superior

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Tribunal de Justiça).

A variedade e a enorme quantidade de entorpecente encontrado em poder do réu, **mais de dois quilos de maconha e cocaína**, demonstram que ele já exercia o comércio ilícito antes.

É evidente que ninguém inicia qualquer atividade comercial, lícita ou não, adquirindo mais mercadoria do que prevê vender.

Ora, o mero fato de guardar grande quantidade de droga revela que o réu já tinha clientela certa, ou seja, que já se dedicava antes a atividades criminosas, razão pela qual não pode ser beneficiado com a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Além disso, a prova oral demonstrou que ele já vinha traficando antes.

Após, incidente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, aumentei a pena em um sexto, no mínimo, atingindo a pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

multa.

Ante a pena aplicada, desnecessária a discussão sobre o cabimento da suspensão condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos na hipótese.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo em atenção à situação econômica do réu (interrogatório judicial), observado o artigo 43 da Lei 11.343/2006.

A pena será cumprida **inicialmente** em **regime fechado**, em virtude dos fundamentos que justificaram o afastamento da causa de diminuição, já exaustivamente expostos.

Descabida a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que o réu ainda não cumpriu 2/5 da pena.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia do réu no curso do processo, **reforçados agora pela condenação.**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Aliás, contrassenso seria mantê-lo preso com base em meros indícios de autoria e libertá-lo quando demonstrada a procedência da acusação.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu com as custas processuais, no valor de cem UFESPs, ante o disposto no artigo 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, **ficando suspensa a sua exigibilidade**, pelo prazo legal, caso comprovada, em execução, a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §1º, do Código de Processo Civil.

Publicada em audiência.

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Publicada em audiência.

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

PATRÍCIA ÁLVARES CRUZ

- Juíza de Direito -

(assinatura digital)